МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 06 дугаар сарын 17 № 05/20 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЦЭНХЭРМАНДАЛ
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
С.ЗОЛЖАРГАЛ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Цэнхэрмандал сумын сургуулийн багш, ажилчдын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга, санал асуулга авах, баримт материал гаргуулан авах зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно”, 6.3 дахь хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх нөхцөлийг ажил олгогч бүрдүүлэх үүрэгтэй”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно” гэж тус тус заасан. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус сургуулийн 24 багш, ажилтнаас санал асуулга авсан бөгөөд “Та ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу? гэсэн асуултад санал асуулгад оролцогчдын 33,3 хувь “Тийм” гэсэн хариултыг сонгосон байна. Тийм гэж хариулсан шалтгаанаа бидний хийсэн хөдөлмөрийг шударгаар үнэлдэггүй, ур чадварын нэмэгдлийг Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу огт олгодоггүй, зарим багш нарыг ялгаж харилцдаг, ур чадвар, зүтгэлийг удирдлага бодитоор үнэлдэггүй, өргөдөл гомдлоо гаргах боломжгүй, хэрэв гаргасан тохиолдолд ажлын байрны дарамт үзүүлдэг гэх зэргээр тайлбарласан байна. Санал асуулга үр дүнгээс үзэхэд тус газрын хэмжээнд удирдлагын зүгээс төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөж буй байдал учир дутагдалтай, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний дарамт хүчирхийлэл байж болзошгүй байгаа нь тухайн байгууллагын тодорхой зорилт чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, хуульд заасан чиг үүрэг, албыг хэвийн гүйцэтгэх, ажлын

150070083

гүйцэтгэл, үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар үүсгэж болзошгүй байна.

2. Хяналт шалгалтын явцад тус сургуулийн Хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцахад дотоод журмыг баталсан тушаал шийдвэр байхгүй, ямар дугаартай тушаалын хавсралтаар баталсан эсэх нь тодорхойгүй, 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлсэн журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байсан бөгөөд уг журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээ болон ажил олгогч, ажилтны эрх, үүргийг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7, 43 дугаар зүйлд тус тус заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүргийн талаар хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгаагүй, Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулгад нийцүүлж журмаа шинэчилж батлаагүй байна.

3. Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.12 дахь заалтад "төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүйгээр чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэх" нийтлэг үүрэгтэй болохыг заасан. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгана", Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт иргэдээс өргөдөл, гомдол гаргах эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрэн хангах, харьяаллын дагуу ирсэн өргөдөл, гомдлыг заавал хүлээн авах, өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудал бүрийг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, үндэслэлтэй шийдвэрлэх, өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь барагдуулах, өргөдөл, гомдолд үндэслэл бүхий хариу өгөх, байгууллагын удирдлага нь тухайн жилд иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаархи дүн мэдээг жил бүр нийтэд тайлагнана гэж тус тус заасан. Ажилтнуудаас гаргасан санал, хүсэлтийг шийдвэрлэж буй байдалд дүн шинжилгээ хийхэд 2021-2022 оны хичээлийн жилд нийт 5 өргөдөл ирснээс ажилд орохыг хүссэн 2, чөлөөлөгдөх хүсэлт 2, чөлөө хүссэн 1 өргөдөл шийдвэрлэгдсэн байна. Түүнчлэн хяналт шалгалтын явцад ганцаарчилсан ярилцлагад хамрагдсан болон санал асуулгад оролцогчид өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх боломж байдаггүй талаар хариулсан болно. Үүнээс үзэхэд багш, ажилтны өргөдөл, гомдол гаргах эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. Иймд багш, ажилтнуудаас хууль тогтоомжийн хүрээнд санал хүсэлт гаргах эрхийг баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах нь зүйтэй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцсэн, боловсролын байгууллагын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлыг нийт ажилтнуудын дунд зохион байгуулах;

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг, Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүргийг тусгаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;

3. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу багш, ажилтан, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хугацаанд нь хянан шийдвэрлэж, хариуг өгч хэвших.

Зөвлөмжийн нийт багш, ажилтнуудад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД